

1500356-88.2019.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... HX0D9QCD200994H, objeto de furto anterior na cidade de Itatiba/SP, pertencente à vítima Willian Aparecido Bisetto (fls. 108/109).

A denúncia foi recebida em 21.05.2021 (fl. 110).

Devidamente citado (fl. 127), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor nomeado (fl. 140), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 135/139), arrolando testemunhas comuns.

Constituição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500356-88.2019.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500356-88.2019.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2142346/2018 - 02º D.P. AMPARO, 2273152 - 02º D.P. AMPARO, 2621/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2441/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2142346 - 02º D.P. AMPARO, 2621/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2441/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2142346 - 02º D.P. AMPARO, 2621/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2441/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2142346 - 02º D.P. AMPARO, 2621/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2441/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2142346 - 02º D.P. AMPARO, 2621/18/935 - 02º D.P. AMPARO, 2441/18/935 - 02º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ANDERSON DA SILVA

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

BRUNO ANDERSON DA SILVA, identificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, acusado de ter, no dia 26 de outubro de 2018, por volta das 07h30, na Alameda Ariri, 10, Loteamento Estância Netinho, nesta cidade e Comarca, adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um notebook, marca Samsung, identificação HX0D9QCD200994H, objeto de furto anterior na cidade de Itatiba/SP, pertencente à vítima Willian Aparecido Bisetto (fls. 108/109).

A denúncia foi recebida em 21.05.2021 (fl. 110).

Devidamente citado (fl. 127), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor nomeado (fl. 140), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 135/139), arrolando testemunhas comuns.

Constituição de novo Defensor (fl. 144).

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 154), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de duas testemunhas arroladas em comum, havendo desistência da restante e da vítima, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 191).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 192/194). O D. Defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição, fundamentando-a na fragilidade do conjunto probatório e na ausência de dolo, tecendo, ainda, considerações a respeito da pena e do regime prisional (fls. 196/202).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fl. 11), de entrega (fl. 14) e de reconhecimento (fl. 12), bem como pelo boletim de ocorrência nº 2.441/2018, noticiando a subtração, em data anterior, do notebook (fls. 08/10).

A autoria, da mesma, não comporta dúvidas.

A análise coligida dos elementos colhidos no caderno investigativo e produzidos sob o crivo do contraditório permite concluir pela responsabilidade penal do agente. Vejamos.

Willian Aparecido Bisetto, vítima, ouvido somente em solo policial, confirmou a subtração do seu notebook, do interior da sua residência, vindo a ser comunicado pelos policiais sobre a localização do equipamento de informática, avaliado em R\$2.000,00, por ele reconhecido, sendo-lhe restituído (fl. 13).

Marcos Fabiano de Oliveira Sampaio, policial civil, confirmou que na data dos fatos, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no imóvel do réu, localizaram no interior, além de drogas e outros objetos, o aludido notebook, que vistoriado pelo depoente, a partir das informações nele contidas, permitiu a correta identificação do real proprietário, contactando a vítima, que confirmou o despojamento patrimonial, havendo a restituição do equipamento.

Waldemar Turolla Alves Cardoso, Chefe do SIG, relatou ter sido o responsável pelas investigações de campo, que culminaram na expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar no imóvel do réu, local em que foi encontrado o notebook Samsung. Seu colega Fabiano foi quem, manuseado o equipamento, à luz dos dados nele contidos, identificou o proprietário.

Interrogado em juízo, BRUNO confirmou ter adquirido o aludido notebook em um grupo de "Feira do Rolo" de Morungaba/SP e Amparo/SP, na rede social "Facebook", sem conseguir identificar, com precisão, o vendedor, nominando-o apenas por "Wilian", pelo valor de R\$700,00.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Como é cediço, no crime de receptação dolosa a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

In casu, incontroverso que o equipamento de informática subtraído da vítima, em data anterior, foi encontrado pelos policiais no imóvel do réu, ao tempo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, não tendo BRUNO demonstrando, cabalmente, a forma idônea pela qual o adquiriu, com comprovação da origem lícita.

BRUNO não nega que aquele notebook lhe pertencia e foi apreendido em seu imóvel, porém não produziu provas necessárias para se eximir da responsabilidade que lhe está sendo imputada, lembrando que "Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente" (STJ, AgRg no Resp 908826/RS, 6ª Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j. 30/10/2008).

Interrogado, sustentou ter adquirido aquele aparelho dias antes, junto à pessoa de "Wilian", após negociação estabelecida em um grupo nominado "Feira do Rolo", na conhecida rede social Facebook, pagando o valor de R\$700,00.

Ora, sequer conseguiu identificar nominalmente o suposto vendedor (nome completo), quiçá qualificá-lo. Da mesma forma, à míngua de qualquer documentação obtida, notadamente recibo, garantia, manual de instrução ou, principalmente, a nota fiscal do equipamento, deixou, ainda, de trazer os autos os "prints" da conversa estabelecida junto àquele indivíduo (vendedor) para corroborar a inocência invocada.

Ainda que não tenha mais conseguido reencontrar "Wilian" naquela conhecida rede social, as mensagens, se existentes, estariam disponíveis em seu perfil junto ao "Facebook" para serem anexadas aos fólios, mormente porque ele era sabedor que a localização do equipamento em seu imóvel poderia lhe render imputação criminal, diante da descoberta de que aquele notebook pertencia a terceira pessoa e era produto de crime anterior.

Ademais, além da forma absolutamente escusa e anormal de aquisição, ainda pagou valor bem abaixo daquele praticado no mercado, segundo o informado por ele ao tempo do seu interrogatório e aquele relatado pela vítima.

Assim, nota-se que o acusado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, em face das circunstâncias que envolviam a forma pela qual o adquiriu (ausência de nota fiscal, não consulta ao elemento de identificação do equipamento, desconhecimento e não identificação do vendedor e respectivo paradeiro).

Dessa forma, o conjunto probatório carreado aos autos permite inferir o dolo do agente, não havendo campo jurídico para a pretendida absolvição.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise de sua Certidão de Eventos (fls. 176/178), verifico que à época dos fatos o acusado era primário e não ostentava antecedentes conhecidos. Da mesma forma, não evidencio a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes.

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

O regime de cumprimento da pena será o aberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu BRUNO ANDERSON DA SILVA, identificado nos autos, a cumprir pena de 01 (um) ano, de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49 do Código Penal, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Com efeito, o acusado preenche os requisitos previstos no artigo 44, incisos I a III, do CP, razão pela qual faz jus ao beneplácito legal da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos moldes do artigo 44, §2º (primeira parte), do mesmo Códex, eis que entendo ser essa medida suficiente para reprovação por sua conduta.

Desta feita, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública com destinação social, a importância equivalente a 01 (um) salário-mínimo vigente à época do pagamento, nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal.

O acusado encontra-se preso por outro processo. Diante da quantidade de pena e do regime imposto, assim como da substituição conferida, ausentes, ainda, os fundamentos ensejadores da custódia cautelar (art. 312, caput, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 27 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA